

1) INSTITUCIÓN SOLICITANTE

RAZÓN SOCIAL	Ilustre Municipalidad de Machalí
R.U.T.	69.080.200-7
UNIDAD DE COMPRA	DAEM
DIRECCIÓN	Castro 250
COMUNA	Machalí
REGIÓN	Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins

2) DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS SOLICITADOS

Cantidad	PRODUCTOS / SERVICIOS	Unidad de Medida
1	Mejoramiento de Baños Alumnos del Colegio Gabriela Mistral	gl
	Su propuesta debe Adjuntar: Propuesta, Detalles del requerimiento, imágenes de materiales, etc.... En caso de requerir planos en formato CAD solicitar a: CONTACTO : DANILO GAETE CEL: 9 7480 6611 arquitecto.daem@machali.cl	
Observación	Cotización ajustarse a lo requerido especialmente en el contenido detalles Técnicos y calidad. Cotizar a la totalidad de los ítem. Las ofertas que no cumplan serán desestimadas. Se evaluará las características técnicas según lo requerido.	

3) PRESUPUESTO REFERENCIAL ☒X_____ DISPONIBLE _____

Monto disponible: \$ 5.700.000.- con impuestos incluidos.
La oferta debe incluir los costos que resulten necesarios para la entrega de los productos o la prestación del servicio.

4) LAS OFERTAS

La oferta que presente el proveedor deberá realizarla solo a través del portal www.mercadopublico.cl, en el módulo de Compra Ágil dispuesto por ChileCompra.

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A PRESENTAR

DOCUMENTOS Y/O INFORMACIÓN	OBLIGATORIO	EVALUABLE
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS Indicar descripción servicio. Para esto completar el FORMULARIO N° 1 , o en su defecto, en un formato propio pero que contenga los datos antes indicados.	SÍ	SÍ
PRECIO Indicar en el FORMULARIO N° 1 , o en su defecto, en un formato propio pero que contenga todos los datos de la prestación del servicio	SÍ	SÍ

Nota: La no presentación de cualquiera de los documentos y/o información obligatoria dará lugar a **NO** considerar la oferta.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE MACHALI

6) CRITERIOS DE EVALUACIÓN MEJORES CONDICIONES PRESENTADAS

seleccionará al proveedor que cumpla la mayor cantidad de criterios:

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONCEPTO
1	Oferta Económica	Menor Precio
2	Características	Mayor cumplimiento en lo requerido
3	Tiempo de entrega	Menor tiempo de entrega
4	Garantía	Mayor garantía

Además de los anterior, debe cumplir lo siguiente:

- ✓ Que, la oferta cumpla con la totalidad de los productos y/o servicios solicitados.

Con todo lo anterior, el DAEM perteneciente a la Ilustre Municipalidad de Machalí podrá desistir de emitir una orden de compra cuando:

- ✓ En la evaluación detecte que algún producto o servicio considera un sobreprecio, o este es muy distinto a los precios de mercado.
- ✓ Considere que la(s) oferta(s) recibidas no convengan a los intereses del DAEM.
- ✓ No entreguen la información y detalles de lo requeridos de productos y/o servicios.

7) COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR

El DAEM podrá cancelar la orden de compra y además registrar una sanción en la ficha del proveedor en www.mercadopublico.cl en los siguientes casos:

7.1) Por atraso en la entrega de los productos y/o servicios. <https://compra-agil.mercadopublico.cl/multas-sanciones-procedimientos.pdf>

MULTAS Y SANCIONES: (a contar desde la aceptación de la orden de compra)

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (iva incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

PROCEDIMIENTO:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

Recurso de reposición:

El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE MACHALI

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

7.1 El proponente, para la presentación de su oferta, deberá efectuar un estudio completo y detallado de todas las condiciones, antecedentes y documentos solicitados por el Departamento de Educación de Machali.

Los gastos en que incurran los oferentes en el estudio y preparación de las propuestas serán de su costo y cargo, sin derecho a devolución, reembolso y/o indemnización por parte del Departamento de Educación de Machali.

7.2 La entidad podrá declarar inadmisibles una o más ofertas, si se determina que se trata de ofertas riesgosas o temerarias, por cuanto, las ofertas presentadas corresponden a formatos tipos estandarizados, sin justificar documentadamente en las especificaciones técnicas cómo se cumplirán los requisitos del contrato, lo que daría cuenta de la falta de seriedad de las ofertas formuladas en el marco de este proceso de licitación.

7.3 Los elementos que no cumplan o no sirvan según lo requerido, serán devueltos, previa regularización de la compra, considerando los costos de fletes por la devolución con cargo al oferente, y se aplicará la multa correspondiente, por eso oferte sólo lo solicitado.

7.4 Además, si el atraso supera los 10 días hábiles, sin que acredite fehacientemente causal de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del código civil, calificado como tal, el Jefe del Departamento de Educación de Machali, deberá dar resuelto el contrato por incumplimiento, mediante Decreto administrativo, haciendo efectiva la totalidad de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, si correspondiera.

7.5) Por incumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas.

Recordar, que es muy importante que los proveedores mantengan una buena calificación en el denominado concepto "Nota del Comportamiento Base" en www.mercadopublico.cl, ya que este antecedente puede ser utilizado por los organismos compradores como criterio de evaluación para los procesos licitatorios.

Por último, la posibilidad de aplicar estas sanciones es sin perjuicio de que el DAEM perteneciente a la Ilustre Municipalidad de Machali determine que la diferencia en las especificaciones técnicas sea en características relevantes del bien (o servicio), en dicho caso, se entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave, por lo que procederá por parte del DAEM el rechazo y/o devolución de los productos, y la cancelación de la orden de compra.

8) FORMA DE PAGO Y OTROS

El DAEM perteneciente a la Ilustre Municipalidad de Machali, pagará por los bienes y/o servicios dentro de los 30 días corridos contados desde la emisión de la factura y previa recepción conforme de los bienes y/o servicios.